

CRNA GORA

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU

K.br.253/2016

Dana 12.03.2018. godine

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, kao prvostepeni krivični, sudija pojedinac Đuričković Igor, uz sudjelovanje sudijskog pripravnika Pejović Vasilise i namještenika Papović Budimirke kao zapisničara, rješavajući u krivičnom predmetu okrivljenih E..S., Đ.. M., J.. M..i V.. N., svi iz Nikšića, zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG, postupajući po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću Kt.br.295/16 od 12.09.2016.godine, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 07.03.2018.godine, u prisustvu zastupnice ODT-a u Nikšiću Radulović Zorice, okrivljenih E.. S., J.. M.. i V.. N., branioca okrivljenog Đ.. M.. A..N., advokata iz Nikšića, a u odsustvu okrivljenog Đ.. M., donio je i dana 12.03.2018. godine javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

1.E..... S...., jmbg .., od oca A. i majke J., rođene B., rođen ... godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, ulica I.. M.. broj .., državljanin Crne Gore, neoženjen, zaposlen, lošeg imovnog stanja, ranije neosuđivan,

2.Đ..M.., jmbg .., od oca S. i majke R., rođene L., rođen ... godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, ulica J.. O.. br.6/5 , državljanin Crne Gore, ranije neosuđivan,

3.J..M.., jmbg .., od oca G. i majke M., rođene K., rođen ...godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, ulica N.. M.. ..., državljanin Crne Gore, neoženjen, nezaposlen, pismen, lošeg imovnog stanja, ranije neosuđivan,

4.V.. N.., jmbg .. od oca Z. i majke J., rođene M., rođen ... godine, u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, ulica L.. S.. broj .., državljanin Crne Gore, neoženjen, nezaposlen, lošeg imovnog stanja, ranije neosuđivan,

K r i v i s u:

Što su:

U noći 11./12.04.2016. godine, u Nikšiću, u ulici Njegoševoj, iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje, učestvovali u tuči u kojoj je oštećenom S.. S.. nanesena teška tjelesna povreda, a na način što su, nakon što je oštećeni S.. S.. izašao iz svog putničkog motornog vozila marke Mercedes, registarskih oznaka NK .. i došlo do međusobne svađe i tuče između okrivljenih, sa jedne i oštećenog sa druge strane, svi okrivljeni gurali i udarali oštećenog S..S.., koji je tom prilikom pao na asfalt i zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu iščašenja desnog ramenog zgloba,

- čime su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore

-pa sud okrivljenima zbog izvršenja navedenog krivičnog djela primjenom citiranih zakonskih odredbi, odredbi iz člana 4 stav 2, člana 42, 52, 53 i 54 KZ CG, kao i odredbi iz člana 226, 229 i člana 374 ZKP-a i z r i č e

USLOVNU OSUDU

Sa kojom svakom okrivljenom pojedinačno utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od po 3 (slovima: tri) mjeseca i istovremeno određuje da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne učine novo krivično djelo.

Obavezuju se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate novčani iznos od 44,00 eura i da pojedinačno na ime paušala plate iznose od po 100,00 eura, sve navedeno u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja na žiro račun Osnovnog suda u Nikšiću broj 832-152-32 i da sudu dostave dokaz o izvršenoj uplati.

Odluku o visini nagrade braniocu okrivljenog Đ.. M.. postavljenom po službenoj dužnosti za postupanje u dijelu predmetnog krivičnog postupka koji se vodio pred Osnovnim sudom u Nikšiću i obavezi imenovanog okrivljenog da nadoknadi te troškove krivičnog postupka, sud će odlučiti posebnim rješenjem nakon pravosnažnosti odluke o krivici okrivljenog Đ.. M.. u predmetnom krivičnom postupku.

Obrazloženje

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću svojim optužnim predlogom Kt.br.295/16 od 12.09.2016.godine, stavilo je na teret okrivljenima E.. S., Đ.. M., J.. M.. i V.. N..izvršenje krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG, koje krivično djelo je činjenično opisano u izreci presude. Zastupnica ODT-a u Nikšiću Radulović Zorica, koja je zastupala optužni akt na glavnom pretresu, u svojoj završnoj riječi, ostala je pri navodima

podnijetog optužnog akta i predložila sudu da okrivljene ogласi krivim zbog izvršenja krivičnog djela koje im je stavljeno na teret optužbom i osudi po zakonu.

Prvookrivljeni E.. S.. u svojoj odbrani datoj u prethodnom postupku pred državnim tužiocem u ODT-u u Nikšiću i na glavnom pretresu, negirajući izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, u bitnom je istakao da je u noći 11./12.04.2016. godine upravljao svojim putničkim motornim vozilom marke Renault Senic i da je dolaskom u ulicu koja se nalazi između lokala Mister i zgrade Stare Pošte vidio parkirano putničko motorno vozilo marke Passat, bijele boje, registarskog broja 322, koje je prepoznao kao vozilo svog druga drugookrivljenog Đ.. M., a odmah potom i da se imenovani okrivljeni gura sa nekim, zbog čega je svoje vozilo zaustavio pored vozila drugookrivljenog Đ..i prišao i vidio da se na licu mjesta nalazi oštećeni S.. S., kojeg on poznaje jer mu je komšija i drugookrivljenog Đ.. odmah zagrio kako bi ga odmakao od oštećenog Srdanovića, a potom istog doveo do njegovog vozila. Naveo je i da je za to vrijeme oštećeni S.. S.. vikao, psovao i gestikulirao rukama na okrivljenog Đ... M.. i na još neka, njemu nepoznata lica, za koja pretpostavlja da su bila u društvu sa drugookrivljenim Đ.., te da je u jednom trenutku vidio da se jedan od tih njemu nepoznatih momaka zateturio i da pretpostavlja da, iako on to nije vidio, da je tog momka udario oštećeni Srdanović Slavko i dodao da je kritične večeri oštećeni S.. bio jako nasilan i da ga on takvog ne zna, te da je, koliko je on mogao da procjeni, isti bio vidno pod dejstvom alkohola i da se u trenutku kada je on prišao da drugookrivljenog Đ.. M.. odmakne od oštećenog Srdanovića u neposrednoj blizini oštećenog Srdanovića nalazio K.. M., koji je smirivao oštećenog, a da on nije vidio da je K.. još nekoga pokušavao da razdvaja i da je u trenutku kada su na lice mjesta došli službenici Uprave policije CG on već bio pored vozila drugookrivljenog Đ..M..zajedno sa imenovanim okrivljenim i da je tu bila i jedna ženska osoba čije ime ne zna i da je zatim on ušao u svoje vozilo i napustio lice mjesta, kojom prilikom je vidio da je pored oštećenog S..S.. ostao K..M.. i ta njemu nepoznata lica, među kojima je bio i taj momak kojeg je prethodno vidio da se bio zateturio i da ne zna šta se nakon toga dešavalo između oštećenog i tih lica. Izjavio je i da kritične večeri on nije vidio da je oštećenog S.... neko udario, da je isti padaona tlo ili da je povrijeđen i da ne zna na koji način je mogao zadobiti povredu koja je opisana u optužnom aktu ODT-a. Odgovarajući na pitanja postavljena na glavnom pretresu imenovani okrivljeni je naveo da ne poznaje okrivljene J.. M.. i V.. N.. i ponovio da se te večeri zaustavio na mjestu dešavanja kritičnog događaja samo iz razloga što je vidio da je tu prisutan drugookrivljeni Đ..M.. i da on kritičnom prilikom nije udarao oštećenog S.. S.., već je istom bio prišao tek toliko koliko mu je bilo potrebno da drugookrivljenog Đ..M.. odvoji od njega, te ne zna ko su lica koja su ostala da se guraju sa oštećenim S.. S.. kada je on oštećenog S..odvojio od drugookrivljenog Đ.., ali da pretpostavlja da su to drugovi imenovanog okrivljenog. Dodao je i da se, iako je vidio da se ta lica guraju sa oštećenim, ne može izjasniti na koji način su se međusobno gurali, a da misli da se na tom mjestu nalazilo ukupno tri ili četiri čovjeka, uključujući oštećenog S.. S.. i svjedoka K.. M...

U svojoj završnoj riječi prvookrivljeni E.. S.. je, ostajući pri svojoj odbrani, predložio sudu da ga oslobodi od optužbe.

Kako se pozivanjem i izdavanjem naredbi za prinudno dovodenje nije moglo obezbjediti prisustvo okrivljenog Đ.. M., to isti u toku postupka nije saslušan, a imajući u vidu da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz člana 324 Zakonika o krivičnom postupku, to je rješenjem ovog suda Kv.br.143/17 od 24.05.2017. godine odlučeno je se drugookrivljenom Đ.. M..sudi u odsustvu i shodno odredbi člana 69 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, u smislu člana 324 stav 2 tog zakonika, u kojoj je propisano da okrivljeni kome se sudi u odsustvu mora imati branioca čim sud donese rješenje o suđenju u odsustvu, rješenjem V.Su.

Branilac drugookrivljenog Đ.. M.. postavljen po službenoj dužnosti A.. N.., u svojoj završnoj riječi istakao je da smatra da u toku premetnog krivičnog postupka nije dokazano da je njegov branjenik izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret optužbom i predložio sudu da imenovanog okrivljenog oslobodi od optužbe.

Trećeokrivljeni J.. M.. u svojoj odbrani datoj u prehodnom postupku pred državnim tužiocem u ODT-u u Nikšiću i na glavnom pretresu, negirajući izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, u bitnom je istakao da se u noći 11./12.04.2016. godine nalazio na mjestu suvozača u putničkom motornom vozilu marke Toyota, kojim je upravljao njegov drug četvrtookrivljeni V.. N.., dok se na zadnjem sjedištu tog vozila nalazila sestra četvrtookrivljenog V..To.. S..i da su se iz pravca naselja Kličevo, Bulevarom 13. Jul, kretali prema centru grada, kada su u jednom trenutku vidjeli njihovog druga drugookrivljenog Đajić Mihaila, kako se drugom saobraćajnom trakom tog bulevara vozilom kreće pored njih u istom pravcu, zbog čega su usporili kretanje na kratko i kretali se uporedo sa njegovim vozilom, a da se ubrzo zatim u saobraćajnoj traci iza vozila drugookrivljenog Đajić Mihaila pojavilo vozilo marke Mercedes, čiji je vozač odmah počeo da svira, „blica“ svijetlima i da se približava vozilu drugookrivljenog Đ..M.. i naglo koči iza istog, zbog čega je drugookrivljeni Đ..M..ubrzao kretanje svog vozila, ali da vozač tog vozila nije prešao u drugu saobraćajnu traku, iako je imao prostora da to učini, već je nastavio da se kreće trakom iza vozila kojim je upravljao drugookrivljeni Đ.., da se vozilo u kojem je on bio kretalo polako, tako da je jasno vidio da je po dolasku na kružni tok kod zgrade Stare Pošte drugookrivljeni Đ..M.. sa svojim vozilom dva puta prošao oko tog kružnog toka i da je to vozilo marke Mercedes čitavo vrijeme išlo za njegovim vozilom i da je vozač tog vozila svo vrijeme „blicao“ svijetlima i svirao drugookrivljenom Đ.., da je zatim u jednom trenutku drugookrivljeni ... sa svojim vozilom skrenuo sa kružnog toka u ulicu Njegoševu i zaustavio se u neposrednoj blizini kafe bara Mister, a odmah iza njegovog vozila zaustavilo se to vozilo marke Mercedes, iza kojeg je četvrto okrivljeni Vučinić zaustavio vozilo u kojem su oni bili i da je tada vidio da je da iz tog vozila marke Mercedes izašlo jedno njemu tada nepoznato lice, za koje je saznao da se zove S.. S.., koji je prišao vozilu drugookrivljenog Đ.., otvorilo vrata od tog vozila i okrivljenog Đajića, držeći za jaknu izvukao iz tog vozila i da im tada prišao četvorookrivljeni V.. .. koji je zajedno sa drugookrivljenim Đ..M.. pokušavao da smiri oštećenog Srdanovića, tako što su ga kulturno molili da uđe u vozilo, za koje vrijeme je on bio u vozilu sa T.. S.. koja se nalazila u drugom stanju i da je dok je bio u vozilu čuo da oštećeni viče i psuje, pa je on nakon nekoliko sekundi izašao iz vozila, za koje vrijeme je oštećeni S.. okrivljenima Đ.. M.. i V..N.. upućivao psovke, nakon čega je došao prvookrivljeni E..S.., kojeg je on poznavao iz viđenja, koji je oštećenog S.. S.. pitao u čemu je problem i da je tada nastala rasprava između okrivljenih E.. S.., V.. N.. i Đ.. M., sa jedne i oštećenog S..S..sa druge strane i da se on, pošto nije očekivao da će tu doći do nekog sukoba, vratio nazad u vozilo, tako da nije vidio šta se nakon toga između njih dešavalo, jer je jedno vozilo bilo parkirano ispred vozila u kojem se on nalazio i zaklanjalo mu pogled, a da je on za to vrijeme razgovarao sa Todorović Snežanom pokušavajući da je smiri, nakon čega je poslije nekog vremena ponovo izašao iz vozila, ali da ni tada nije vidio da bilo ko udara oštećenog S..S..ili da oštećeni pada na tlo, niti je vidio da oštećeni udara nekoga, tako da nije primijetio na koji način je oštećeni kritičnom prilikom zadobio povrede i dodao da je u trenutku kada su na lice mjesta došli službenici Uprave policije CG on bio van vozila, odnosno pored vrata suvozača, koje mjesto je od mjesta gdje se nalazio oštećeni Srdanović Slavko bilo udaljeno oko trideset metara. Istakao je i da nakon završetka predmetnog događaja vidio da četvorokrivljeni Vučinić Nikola ima povredu u predjelu lica, za koju povredu ne zna na koji način je nastala, ali da pretpostavlja da je tu povredu četvrtookrivljenom Vučiniću nanio oštećeni Srdanović.

U svojoj završnoj riječi trećeokrivljeni Jo.. M.. je, ostajući pri svojoj odbrani predložio sudu da ga oslobodi od optužbe.

Četvrtokrivljeni V..N.. u svojoj odbrani datoj prethodnom postupku pred ODT Nikšić in a glavnom pretresu, negirajući izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, u bitnom je naveo da se u noći 11./12.04.2016 godine, zajedno sa svojim drugom trećeokrivljenim J.. M.. i svojom sestrom Todorović Snežanom nalazio u putničkom motornom vozilu marke Toyota, kojim su se iz pravca naselja Kličevo u pravcu centra grada kretali Bulevarom 13. Jul, koji ima dvije saobraćajne trake namijenjene za kretanje vozila u istom smjeru, da je on upravljao tim vozilom i da je u jednom trenutku vidio svog druga drugookrivljenog Đ.... kako se upravljajući svojim vozilom kreće pored njegovog vozila, pa je, usporio kretanje svog na kratko, što je bio učinio i drugookrivljeni Đ..M.., ali da još nije bio uspio ni da otvori prozor, kada je u saobraćajnoj traci iza vozila okrivljenog Đ..M.. ugledao vozilo marke Mercedes, čiji je vozač počeo odmah da svira i da se približava vozilu okrivljenog Đ.. M.., naglo koči iza istog i „blica“ svijetlima, zbog čega je okrivljeni Đ.. M.. ubrzao kretanje svog vozila, ali da vozač tog vozila marke Mercedes nije prešao u drugu saobraćajnu traku, iako je imao prostora za to, već je nastavio da se kreće istom saobraćajnom trakom iza Đajićevog vozila, da je nakon toga on vozio polako i da je jasno vidio da je po dolasku na kružni tok saobraćaja kod zgrade Stare pošte drugookrivljeni Đ..M.. sa svojim vozilom dva puta prošao oko tog kružnog toka, a da se to vozilo marke Mercedes čitavo to vrijeme kretalo iza Đ.. vozila i da je vozač istog „blica“ svijetlima i svirao i da je u jednom trenutku Đ.. M..sa svojim vozilom skrenuo sa krružnog toka u Njegoševu ulicu i zaustavio se u neposrednoj blizini kafe bara Mister, a da se odmah iza njegovog vozila zaustavilo i to vozilo marke Mercedes, iza kojeg vozila je nedugo zatim i on zaustavio svoje vozilo. Objasnio je da je vidio da iz vozila marke Mercedes izlazi njemu nepoznato lice, za koje je saznao da se zove Srdanović Slavko, koji je prišao vozilu drugookrivljenog Đ.. i otvorio vrata vozača na tom vozilu i zatim drugookrivljenog Đ.. M.., držeći za jaknu, izvukao iz vozila, u kojem trenutku im je on prišao i zajedno sa okrivljenim Đ.. M.. pokušavao da smiri oštećenog Srdanovića, tako što su ga kulturno zamolili da uđe u vozilo, što je on odbio da učini i psovao ih i upućivao im razne prijetnje, a da je po njegovom mišljenju razlog za takvo ponašanje oštećenog bilo to što je isti bio vidno pod dejstvom alkohola, da je vidio da je tada iz kafe bara Mister izašlo više lica, koja su takođe pokušala da smire oštećenog Srdanović Slavka pokušavajući da mu kažu da uđe u auto i da ga je u jednom trenutku oštećeni Srdanović Slavko udario stisnutom pesnicom u predjelu lijevog uva, a da se ne može sa sigurnošću izjasniti da li je nakon toga on udario oštećenog S.. S.., ali da u svakom slučaju nije vidio da je oštećeni Srdanović padao na tlo, niti je vidio da je u pvom događaju oštećeni zadobio bilo kakve povrede. Naveo je i da se sjeća da je jedno od tih lica koja su došla na lice mjesta bio prvookrivljeni E.. S.., koga on poznaje iz viđenja, a da se ne može izjasniti da li je trećeokrivljeni J..M.. za vrijeme trajanja kritičnog događaja uopšte izlazio iz vozila, dok zna da njegova sestra T.. S.. nije i dodao da je na licu mjesta kritičnom prilikom bio i svjedok K.. M.., koji je, koliko se sjeća, izašao iz kafe bara Mister i koji je pokušavao da smiri oštećenog S.. S... Istakao je i da je za svo vrijeme trajanja kritičnog događaja on bio u neposrednoj blizini oštećenog Srdanović Slavka i da isti za svo to vrijeme nije padao na tlo, niti je on oštećenog udarao i gurao.

U svojoj završnoj riječi četvrtokrivljeni V.. N.. je, ostajući pri svojoj odbrani predložio sudu da ga oslobodi od optužbe.

Sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku neposredno saslušao svjedoke ..., izvršio uvid u izvještaj ljekara specijaliste hitno-prijemne ambulate Hirurškog odjeljenja JZU Opšta bolnica Nikšić broj protokola 3142 od 11.04.2016. godine sačinjen dana 12.04.2016. godine u 02:04 časova, na saglasan predlog stranaka

pročitao iskaz oštećenog Srdanović Slavka i nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka medicinske struke dr.Bulatović Veselina, date u prethodnom postupku pred ODT Nikšić i pročitao izvode iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG za okrivljene.

Analizirajući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, dovodećih ih u vezu sa navodima optužbe i odbranama okrivljenih, sud je na nesumnjiv način utvrdio da su okrivljeni E..S., Đ..M., J.. M.. i V.. N.., počinili krivično djelo koje im je stavljeno na teret optužbom, pa ih je zbog izvršenja istog oglasio krivim i krivično pravno odgovornim iz sljedećih razloga:

Krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG čini onaj ko učestvuje u tuči u kojoj je neko lišen života ili je drugome nanesena teška tjelesna povreda.

Oštećeni S.. S.. u svom svjedočkom iskazu datom u prethodnom postupku pred državnim tužiocem u ODT Nikšić, u bitnom je istakao da se u noći 11./12.04.2016. godine, upravljajući svojim vozilom marke Mercedes, registarskih oznaka .., kretao iz pravca nasaelja Kličevo prema centru grada i da se, prilikom dolaska na kružni tok kod preduzeća Metalac Nikšić, dok se kretao lijevom saobraćajnom trakom desne kolovozne trake, prema centru grada, ispred njega u njegovoj saobraćajnoj traci, kretalo vozilo jedno marke Passat, bijele boje, dok se paralelno sa tim vozilom marke Passat, desnom saobraćajnom trakom, kretalo jedno vozilo marke Toyota, crne boje, da su se ta dva vozila kretala veoma malom brzinom i da je čak u pojedinim trenucima vozač vozila marke Passat zaustavljao kretanje svog vozila i naglo preduzimao radnju kočenja, zbog čega on nije mogao da se normalno kreće svojom saobraćajnom trakom, već je nekoliko puta i on zaustavio vozilo, zbog čega pokušao da svjetlosnim znakom, takozvanim “blicanjem” svijetlima, vozačima tih vozila da signal da ubrzaju svoje kretanje, ali da oni to nijesu učinili i da mu nijesu dozvoljavali da pored njih prođe sa svojim vozilom. Istakao je i da je dolasku na kružni tok saobraćaja kod zgrade Stare Pošte vidio da je to vozilo marke Passat sa tog kružnog toka skrenulo u ulicu Njegoševu, u kojem pravcu je i on otišao sa svojim vozilom pa je, kada je vidio da je vozač tog vozila marke Passat, kojeg on nije poznavao, zaustavio svoje vozilo i izašao iz istog i on uradio isto to i pitao tog vozača šta mu znači to prethodno ponašanje, kada mu nije dozvolio da prođe sa svojim vozilom, da mu ne dozvoljavaju prolaz sa vozilom, na šta mu je vozač vozila marke Passat odgovorio da to njega ne treba da zanima i da je on u tom trenutku vidio da se sa njegove bočne strane zaustavilo i vozilo marke Toyota i da su iz istog izašla njemu dva takođe nepoznata momka, kao i da je u trenutku kada je vidio ta dva momka da izlaze iz vozila marke Toyota, vidio i prvookrivljenog E... S.., s kojim je on prije tog događaja bio u lošim odnosima i negovoru i koji mu je prišao dok je on stajao pored vrata svog vozila i udario ga stisnutom pesnicom u predjelu lijeve strane glave, odnosno lica, nakon čega su sva ta lica koja su tu bila prisutna krenula prema njemu i počeli da ga guraju i udaraju, dok se on za to vrijeme kretao unazad i u tom povlačenju pao na tlo, i to tako što je desnom stranom tijela pao i udario od trotoar, kojom prilikom je zadobio povredu u predjelu desnog ramena, i povredu u vidu oguljotine u predjelu desnog lakta, kao i povredu u predjelu unutrašnje strane lijeve butane, za koju povredu ne može da se izjasni na koji način mu je nanesena. Istakao je i da se ne može izjasniti ko ga je od okrivljenih kritičnom prilikom udario koliko puta, jer od svih okrivljenih poznaje samo prvookrivljenog Eraković Slobodana i da su ga u toj situaciji sva četvorica okrivljenih udarala i čupala, od čega je u jednom trenutku pao na tlo i da je prvo čega se nakon toga sjeća to da mu je prišao svjedok Krivokapić Mališa, kojeg je tada prvi put te večeri vidio i pomogao mu da ustane, a da su u tom trenutku i na to mjesto stigli službenici Uprave policije CG CB Nikšić. Istakao je i da kritične večeri on nikoga nije direktno udario, ali da je od napada okrivljenih pokušavao da se odbrani tako što je zamahivao rukama prema napadačima i da je moguće da tada nekom od njih nanio povredu, odnosno

zakačio nekog od njih, jer nije mogao da se kontroliše, ali da to nije vidio i dodao da na licu mjesta kritičnom prilikom nije vidio ni jednu žensku osobu.

Svjedok Ž. V. u svom iskazu datom u bitnom je naveo da je službenik Uprave policije CG CB Nikšić i da je u noći 11./12.04.2016 godine bio na dužnosti i sa kolegom Bojić Goranom, službenim vozilom vršio redovan obilazak terena, te da je, dok su prolazili ulicom Njegoševom, njegov kolega Bojić preko puta zgrade Stare Pošte vidio neku gužvu, zbog čega je on oko kružnog toka saobraćaja na Trgu Save Kovačevića okrenuo službeno vozilo i da je, kada su došli blizu te gužve, vidio jedno lice za koje je kasnije saznao da se preziva Srdanović kako leži, odnosno ustaje sa travnjaka pored Pošte, nakon čega su on i B. izašli iz vozila, u kojem trenutku je on vidio jednog momka, za kojeg je kasnije saznao da se radi o četvrtookrivljenom Vučinić Nikoli, koji je od oštećenog S. išao put jednog parkiranog vozila i kojem je tada prišao inspektor Bojić i zaustavio ga, a da je tada on prišao još jednom licu, čije ime i prezime ne zna, koje je bilo u blizini i isto uveo u službeno vozilo. Istakao je i da su kritičnom prilikom, kada su primijetili tu gužvu, on i inspektor Bojić, putem radio veze pozvali dežurnu službu, kako bi im u ispomoć poslali Interventnu jedinicu policije, čiji službenici su ubzo zatim došli na lice mjesta i oštećenog Srdanovića Slavka odveli u Opštu bolnicu Nikšić, radi ukazivanja medicinske pomoći. Naveo je i da kritičnom prilikom on nije vidio na koji način je oštećeni Srdanović pao, niti ko je istog udario i odgovarajući na pitanja postavljena na glavnom pretresu naveo da u predmetnoj situaciji od momenta kada su opazili gužvu, do momenta kada su on i njegov kolega Bojić službenim vozilom došli do lica mjesta on iz vozila, ni po izlasku iz istog, nije mogao vidjeti da li je i na koji način neko nekoga udario, već da je ono što je vidio kad je izašao iz službenog vozila da jedno lice leži na tlu, a da se kasnije ispostavilo da se radilo o oštećenom Srdanović Slavku, i da su ubrzo zatim na mjesto događaja došle njihove kolege iz interventne jedinice Uprave policije koje su neka od tih lica koja su zatekli u blizini oštećenog Srdanovića koji je ležao, službenim vozilom priveli u službene prostorije Uprave policije CG CB Nikšić.

Svjedok B. G. u svom iskazu u bitnom je naveo da je službenik Uprave policije CG CB Nikšić, da je u noći 11./12.04.2016 godine bio na dužnosti i zajedno sa kolegom Ž. Vi., službenim vozilom vršio redovan obilazak terena i da je, dok su prolazili ulicom Njegoševom, u dijelu iste koji se nalazi preko puta zgrade Stare pošte, vidio zaustavljena dva vozila i nekoliko momaka u blizini tih vozila kako razgovaraju, ali da, budući da mu se tom prilikom učinilo da se ti momci raspravljaju, kolegi rekao da treba da pozovu interventnu jedinicu CB Nikšić, što su i učinili i zatim sa službenim vozilom došli na prostor ispred zgrade Stare pošte i da je po dolasku na lice mjesta vidio oštećenog S. S. kako ustaje sa travnjaka ispred zgrade Stare pošte, a da su u njegovoj blizini bila dva momka, od kojih je jedan, a za koga je saznao da se preziva Vučinić, bio krenuo prema vozilu koje je bilo, koliko se sjeća, marke Passat, u čemu ga je on spriječio i sproveo to lice do CB Nikšić. Izjavio je i da se on ne može izjasniti kako se zove drugo muško lice koje je bilo sa četvrtookrivljenim V. M., ali da su oba ta lica, od oštećenog S. bila udaljena po njegovoj procjeni 3 ili 4 metra i nalazila se na trotoaru i naveo da su se na licu mjesta nalazila još dva ili tri lica, od kojih je jedno bilo djevojka, a koji su stajali sa strane, prema prostoru ispred kafe bara Mister. Istakao je i da je, dok je ustajao, oštećeni Srdanović Slavko vikao i psovao na ta dva lica, od kojih je jedno bio četvrtookrivljeni Vučinić Nikola, ali da on nije vidio da li je oštećenom Srdanoviću tom prilikom neko pomagao da ustane i da je to sve što on može reći o predmetnom događaju, jer u konkretnom slučaju nije vidio na koji način je oštećeni Srdanović zadobio tjelesnu povredu i pao na tlo. Odgovarajući na pitanja postavljena na glavnom pretresu imenovani svjedok je naveo da se sjeća da je ta osoba ženskog pola koja je bila na mjestu događaja bila u drugom stanju i da je zbog tog događaja bila jako uznemirena i da su istu on i njegove kolege smirivali i da od momenta kada je prvi put opazio tu grupu lica i vidio da se među njima dešava neka rasprava, do momenta kada se taj događaj završio, on nije vidio da bilo ko od učesnika u tom događaju nekoga udara.

Svjedok K.. M.. u svom iskazu u bitnom je naveo da se u noći 11./12.04.2016 godine nalazio u kafe baru Mister, koji se nalazi kod zgrade Stare Pošte, odakle u jednom trenutku začuo viku i galamu, pa nakon što mu je konobar Bakoč Luka skrenuo pažnju da se na ulici ispred tog lokala neka lica guraju, on pogledao kroz prozor i vidio da njegov poznanik oštećeni S.. S..leži na trotoaru i da je oko istog bilo više ljudi, ali da se ne može izjasniti ko su ta lica bila, da je tada prišao oštećenom i pomogao mu da ustane, kada mu se oštećeni Srdanović požalio na povredu ramena, ali da mu isti tom prilikom nije rekao ko ga je gurnuo prije nego što je pao. Objasnio je da je kritične večeri on konzumirao alkohol i bio u pripitom stanju i da se ne može sjetiti lica koja su još tu bila prisutna, ali da je siguran da on nije nikoga razdvajao i da nije vidio kako je oštećeni S..S..zadobio tu povredu ramena i da se čim su na lice mjesta došli službenici Uprave policije o vratio u unutrašnjost kafe bara Mister. Odgovarajući na postavljena pitanja imenovani svjedok je izjavio da okrivljene Đ..M.. i E.. S.. poznaje, ali da se ne može izjasniti da li ih je vidio kritične noći na licu mjesta i istakao da je jedini razlog zbog koga je izašao iz lokala taj što je, kako je to već naveo, vidio oštećenog Srdanović Slavka, kojeg je lako prepoznao jer su drugovi od ranije, da leži na tlu.

Svjedokinja T.. S.. u svom iskazu, u bitnom je navela da je u noći 11./12.04.2016.godine bila saputnik u vozilu marke Toyota, kojim je upravljao njen brat četvorkrivljeni V..N.., a da je sa njima u vozilu bio njihov drug trećeokrivljeni J.. M.., da su se sa tim vozilom kretali Bulevarom 13.Jul prema centru grada i da su se dok su prolazili prodavnice Okov sreli sa drugookrivljenim Đ.. M.., koji je upravljao vozilom marke Passat, i da su, pošto u tom trenutku nije bilo saobraćaja, okrivljeni Đ.. M.. i njen brat V.. N... bili usporili kretanje svojih vozila i namjeravali da popričaju kroz otvorene prozore vozila, kada se iza vozila kojim je upravljao Đ.pojavilo vozilo marke Mercedes, koje je sviralo i kretalo se tik uz branik Đajićevog vozila, da je nakon te signalizacije drugookrivljeni Đa...M.. ubrzao kretanje svog vozila tako da je to vozilo Mercedes moglo proći pored njega drugom saobraćajnom trakom, ali da vozač istog to nije želio da učini, već je nastavio kretanje iza Đajićevog vozila i drugookrivljenom Đ.. M.dao znak da skrene, pa je drugookrivljeni Đ..M.., nakon što je napravio dva kruga oko kružnog toka pored zgrade stare Stare Pošte zaustavio svoje vozilo, iza kojeg se zaustavilo to vozilo Mercedes, nakon čega su i oni zaustavili svoje vozilo marke Toyota iza vozila marke Mercedes, da je zatim vidjela da je iz vozila marke Mercedes izašlo njoj nepoznato muško lice, koje je prišlo vozilu okrivljenog Đ.. M.. i istog izvuklo iz njega, nakon čega je okrivljenom Đajiću i vozaču vozila marke Mercedes prišao njen brat V.. N.., koji je zajedno sa okrivljenim Đajićem pokušao da smiri to lice-oštećenog Srdanovića, na šta je isti reagovao prijetnjama i psovkama, što je ona mogla da čuje, jer još uvijek nije bilo gužve i da se uskoro na licu mjesta stvorio veliki broj lica od kojih ona većinu ne poznaje, kao i da su u jednom trenutku na lice mjesta stigli su i službenici Uprave policije, te da je u jednom trenutku vidjela da oštećeni Srdanović Slavko leži na tlu, ali da ne zna zbog čega je isti pao, niti da li je oštećeni pao na travu ili asfalt, već da samo zna da je ležao preko ivičnjaka, kao i da je to da je njen brat, četvorkrivljeni V.. N..povrijeđen, saznala tek kada je isti nakon kritičnog događaja ušao u vozilo i tada joj rekao da ga je taj muškarac udario stisnutom pesnicom i dodala da je trećeokrivljeni J.. M.. za svo vrijeme trajanja kritičnog događaja, zajedno sa njom bio u vozilu marke Tojota. Odgovarajući na pitanja postavljena na glavnom pretresu imenovana svjedokinja je izjavila da neposredno nakon kritičnog događaja vidjela da je njen brat - okrivljeni V.. N..imao jako crvenilo po desnom uvu, a da je kasnije te večeri, nakon nekoliko sati koje su proveli u službenim prostorijama Uprave policije, vidjela da mu je to uvo, u dijelu u kojem je prethodno bilo crvenilo po istom, pomodriilo, ali da iz istog on te večeri nije krvario. Na dalja pitanja svjedokinja je izjavila da je za vrijeme trajanja kritičnog događaja vidjela da je oštećeni Srdanović Slavko više puta zamahnuo pesnicom ka okrivljenom Vučinić Nikoli, ali da nije uspjela da vidi da li ga je u toj situaciji udario, te da je sigurna da je oštećeni kritične večeri bio pod desjtvom alkohola ili neke druge psihoaktivne supstance, što je zaključila po njegovom ponašanju jer je isti bez ikakvog razloga

vikao i neprimjereno se ponašao, kao i da je, kako se to žargonski kaže, »teturao« dok je zamahivao rukom da udari njenog brata.

Stalni sudski vještak medicinske struke dr Bulatović Veselin u svom nalazu i mišljenju, koji sud cijenio kao jasan stručan i objektivan, jer je isti dat po pravilima struke i na osnovu vjerodostojne medicinske dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta, naveo je da je izvršio uvid u izještaj ljekara specijaliste JZU Opšta bolnica Nikšić, broj protokla 3140 od 11.04.2016. godine lica iz kojeg se vidi da se lice Srdanović Slavko javilo na pregled zbog povrede zadobijene od strane drugog lica i da je kliničkim pregledom kod istog konstatovano iščašenje desnog ramenog zgloba, koja povreda je po svojoj prirodi teška tjelesna povreda i da je ista mogla nastati prilikom pada i kontakta desne ruke sa tvrdom podlogom i to najčešće kontaktom povrijeđenog ramena sa tvrdom podlogom-betonom, asfaltom, makadamom i slično, a da je ista eventualno mogla nastati i povlačenjem desne ruke oštećenog od strane snažnog odraslog muškarca.

Na osnovu iskaza oštećenog S... koji iskaz je sud cijenio kao istinit, jer je oštećeni kritični događaj opisao određeno i ubjedljivo, navodeći pritom da su ga kritičnom prilikom svi okrivljeni, a nakon što ga je prvo okrivljeni Eraković Slobodan udario stisnutom pesnicom u predjelu glave, gurali i udarali, od kojih udaraca i guranja je pao na trotoar i tom prilikom zadobio tjelesnu povredu u predjelu desnog ramena i da je za vrijeme dok su ga okrivljeni udarali i gurali on zamahivao rukama da udari okrivljene kako bi se odbranio, dakle da je kritičnom prilikom postojala tuča, kao fizički konflikt između četvorice okrivljenih, sa jedne i oštećenog, sa druge strane, a koje kazivanje oštećenog je u dijelu lokalizacije, vrste, težine i mehanizma nastanka povreda kod oštećenog potvrđeno nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke dr Bulatović Veselina, sud je na nesumnjiv način utvrdio da su okrivljeni E..S., Đ.. .. J... .. V.. N. u noći 11./12.04.2016. godine, u Nikšiću, u ulici Njegoševoj, iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje, učestvovali u tuči u kojoj je oštećenom Srdanović Slavku nanesena teška tjelesna povreda, a na način što su, nakon što je oštećeni Srdanović Slavko izašao iz svog putničkog motornog vozila marke Mercedes, registarskih oznaka .. i došlo do međusobne svađe i tuče između okrivljenih, sa jedne i oštećenog sa druge strane, svi okrivljeni gurali i udarali oštećenog Srdanović Slavka, koji je tom prilikom pao na asfalt i zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu iščašenja desnog ramenog zgloba, kojim radnjama su okrivljeni izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način, u vrijeme i na mjestu kako je to predstavljeno u izreci presude.

U tom pravcu, sud je cijeneći odbrane okrivljenih J.. M.. i E.. .. u kojoj su isti pokušali da se predstave kao lica koja uopšte nijesu aktivno sudjelovala u sukobu i odbranu okrivljenog, koji je u istoj pokušao da sebe predstavi kao žrtvu napada oštećenog S..ć .. i u kojoj su sva trojica okrivljenih naveli da kritične večeri oštećenog Srdanovića niko nije gurao i udarao i da oštećeni nije pao na tlo, kao i da im nije poznato kako je isti kritičnom prilikom zadobio povrede, našao da su iste neosnovane i usmjerene na izbjegavanje krivično pravne odgovornosti, jer su odbrane imenovanih okrivljenih u potpunosti opovrgnute iskazom oštećenog Srdanović Slavka, kojem dokazu je sud iz već navedenih razloga poklonio povjerenje i dovodeći ga u vezu sa ostalim provedenim dokazima, prvenstveno nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke dr Bulatović Veselina, na istom zasnovao odluku o krivici okrivljenih u predmetnom krivičnom postupku.

Iz istih razloga sud je cijeneći iskaz svjedokinje T.. S.. našao da je isti neobjektivan i neistinit i kao takav dat sa očiglednom namjerom da se okrivljenom V...N. koji je imenovanoj svjedokinji rođeni brat i ostalim okrivljenima, sa kojima je imenovana svjedokinja u prijateljskim odnosima, pomogne u izbjegavanju krivično-pravne odgovornosti u predmetnom postupku.

Prilikom donošenja odluke o krivici okrivljenih sud je cijenio i iskaze svjedoka Ž..V., B.. G..i K... M.. i našao da ti dokazi nijesu od uticaja na donošenje drugačije odluke o krivici okrivljenih u predmetnom krivičnom postupku, jer imenovani svjedoci za vrijeme dešavanja kritičnog događaja nijesu bili prisutni na mjestu dešavanja istog, tako da nijesu opazili na koji način je kritičnom prilikom došlo do povrijeđivanja oštećenog Srdanović Slavka i šta je tome prethodilo.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenih prema izvršenom krivičnom djelu, sud je utvrdio da su imenovani okrivljeni prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela postupali sa direktnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da su okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane izreci presude bili svjesni da učestvuju u tuči u kojoj nekom licu može biti nanesena teška tjelesna povreda, odakle nedvosmisleno proizilazi da su okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude, bili svjesni da na taj način čine predmetno krivično djelo i htjeli njegovo izvršenje, uslijed kojih radnji okrivljenih je nastupila i posljedica u vidu nanošenja teške tjelesne povrede oštećenom Srdanović Slavku, kao jedan od objektivnih elemenata neophodnih za postojanje bića krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji okrivljenima, sud je u smislu člana 42 KZ CG kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenih našao njihovu relativnu mladost u vrijeme izvršenja krivičnog djela, loše imovne prilike okrivljenih E..S., J.. M.. i V.. N.. i raniju neosuđivanost sve četvorice okrivljenih utvrđenu uvidom u izvod iz kaznene evidencije za okrivljene, dok otežavajućih okolnosti na strani okrivljenih po ocjeni suda nije bilo. Cijeneći navedene olakšavajuće okolnosti sud je našao da se radi o osobito olakšavajućim okolnostima i da imajući u vidu iste, kao i konkretne posljedice predmetnog krivičnog djela prema okrivljenima radi ostvarivanja ciljeva krivično-pravne zaštite društvenih vrijednosti nije nužno primijeniti kaznu i istima na osnovu člana 53 i 54 KZ CG izrekao uslovne osude, sa kojima je svakom okrivljenom pojedinačno utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 3 mjeseca i istovremeno odredio da se ove kazne neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne učine neko novo krivično djelo, smatrajući da će se i sa prijetnjom izvršenja utvrđene kazne zatvora, uz provjeru ponašanja okrivljenih u roku od dvije godine na iste u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrše nova krivična djela i da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha izricanja uslovnih osuda iz člana 52 stav 2 KZ CG, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ CG.

Odluku o troškovima krivičnog postupka sud je donio na osnovu člana 226 i 229 ZKP-a i istom obavezao okrivljene da na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate iznos od 44,00 eura, koji iznos se odnosi na ime nagrade vještaku medicinske struke dr Bulatović Veselinu za dati nalaz i mišljenje i da na ime paušala, kao dijela troškova krivičnog postupka, pojedinačno plate iznose od po 100,00 eura, koji iznosi su određeni imajući u vidu složenost predmeta, trajanje postupka i imovne prilike okrivljenih. Takođe, prilikom donošenja odluke o troškovima predmetnog krivičnog postupka sud je odredio da će odluku o visini nagrade braniocu okrivljenog Đ...M., postavljenom po služenoj dužnosti za postupanje u dijelu predmetnog krivičnog postupka

koji se vodio pred Osnovnim sudom u Nikšiću i obavezi imenovanog okrivljenog da nadoknadi te troškove krivičnog postupka, odlučiti posebnim rješenjem, nakon pravosnažnosti odluke o krivici okrivljenog Đ..M.. u predmetnom krivičnom postupku, smatrajući da bi donošenje odluke o tim troškovima krivičnog postupka prije pravosnažnosti odluke o krivici imenovanog okrivljenog bilo preuranjeno.

Na osnovu svega izloženog, primjenom odredbi člana 374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 12.03.2018. godine

Zapisničar S U D I J A

Papović Budimirka s.r. Đuričković Igor s.r.

Za tačnost otpravki tvrdi i ovjerava: Službenik suda

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana

prijema iste preko ovog suda Višem sudu u Podgorici